



Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

PROTOCOLIZADO
T102 Ac.6/14 Mat. Penal
FCB 031501/2022/TO1/5

Córdoba, 11 de septiembre de 2024.

Y VISTOS:

En estos autos caratulados “**ZANELLO EDUARDO S/LEGAJO DE PRORROGA DE PRISION PREVENTIVA (FCB N° 31501/2022/TO1/5)**”, venidos a despacho a fin de resolver la situación procesal de Eduardo Zanello.

I) Que se encuentra abierto el debate oral y público para juzgar la presunta comisión, por parte de Eduardo Zanello, del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y con fines de promoción y facilitación de pornografía, triplemente agravada por la situación de vulnerabilidad de la víctima, por haberse consumado la explotación de la misma y por ser ésta menor de 18 años de edad (arts. art. 145 ter. inc. 1°, penúltimo y último párrafo, del Código Penal en función 145 bis del mismo cuerpo normativo y del art. 2 inc. “d” de la ley 26842) –hecho primero- en concurso real, con el delito de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual por acto análogo agravado (art. 119, primer y tercer párrafo del Código Penal) –hecho segundo-.

En ese contexto y advertido que el imputado Eduardo Zanello fue privado de su libertad el día 15 de septiembre de 2022 y continúa en esa condición hasta el día de la fecha, se formaron las presentes actuaciones con vista a las partes dando a conocer la proximidad en el vencimiento del término de la prisión preventiva oportunamente ordenada.

Con la premura del caso, el Fiscal General, Dr. Carlos Casas Nóbrega, presentó su dictamen a los fines del art. 1 de la Ley 24.390. Por los argumentos que expuso en el escrito respectivo, consideró que debía prorrogarse la medida cautelar privativa de libertad de Eduardo Zanello por el término de tres meses.



A tal efecto mencionó que, teniendo en cuenta el criterio fijado por la CSJN en autos “Bramajo, Hernán J.” (319:1840), los plazos del art. 1 de la ley 24.390 no resultan de aplicación automática por su mero transcurso, sino que deben valorarse a la luz de las pautas que rigen la excarcelación en el proceso penal (art. 319, CPPN) y de tal forma, determinar si la detención ha dejado de ser razonable. Agregó que esta postura ha sido mantenida en los autos “Guerrieri” (330:5082) y “Simón, Julio H.” del 10/06/2010, entre otros.

En ese marco, entonces, el titular de la acción penal sustentó la vigencia de la medida cautelar no solo en la probabilidad de que recaiga sobre el acusado una condena efectiva, particularmente teniendo en cuenta la gravedad de los hechos atribuidos y la calificación legal implicada, sino en puntuales indicadores de peligro procesal.

Mencionó que el imputado con fecha 24 de junio del 2020, mientras SGRS se encontraba internada en el IPAD, luego de haber sido rescatada del domicilio de Eduardo Garzuzi, se contactó telefónicamente con dicha institución haciéndose pasar por su padre a los fines de conocer la fecha de alta médica. Además agregó que, al día siguiente, el 25 de junio del 2020, Zanello se hizo presente en el referido organismo en carácter de “vecino allegado de la familia” a los efectos de tomar conocimiento de su situación (ver fs. 162 y 725).

En razón de ello, el Juez Federal N° 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, a requerimiento del suscripto, ordenó la prohibición de acercamiento del imputado Zanello con SRGS (fs. 165/166). Para el acusador, ese contacto por parte del imputado –telefónico y, hasta incluso, apersonándose al IPAD- , simulando ser el padre de la víctima, la cual se encontraba internada, es revelador de un comportamiento obstructivo de la investigación y opera como un claro indicio de peligro procesal.

Por lo demás, reparó en que el domicilio del imputado está ubicado a dos casas de por medio del de la familia de la víctima, razón por la cual, en caso de otorgársele la excarcelación, el mismo podría desplegar diferentes actos a los fines de intimar y/o presionar a la familia de SGRB y/o su familia.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

A lo anterior adicionó, como indicador del peligro de entorpecimiento de la investigación, que Natalia Rodríguez Sabatino, al momento de prestar declaración testimonial manifestó que mientras SGRB se encontraba acogida en el departamento de Garzuzi, aquella se dirigió al domicilio del Zanello a los fines de recabar información sobre su hermana, precisamente sobre su paradero, información que le fue negada por el imputado, pese al estrecho contacto que mantenían con el condenado Garzuzi (fs.3vta. y 356/359). Es decir, a criterio del Fiscal General, el acusado le habría ocultado información que era de su conocimiento.

Por último, destacó que el imputado se desempeñó como Secretario del Poder Judicial en la provincia de Córdoba en el fuero penal, por lo que contaría con un vasto abanico de contactos y/o influencias que le permitirían eludir y/o entorpecer el curso del proceso. A esta circunstancia le adunó su holgada situación económica como jubilado del Poder Judicial, circunstancia que acrecentaría el riesgo procesal.

En ese contexto, mencionó que además nos encontramos en pleno debate, receptando testimonios, cuya finalización se encuentra prevista para el próximo 1 de octubre del corriente año y, por otro lado, el pasado 6 de agosto de 2024, la CFCP, Sala I, confirmó la sentencia condenatoria a la pena de 7 años de prisión en los autos “FCB 5876/2020/TO1/CFC1 caratulada “Garzuzi, Eduardo Julio s/ recurso de casación”, por lo que, aseguró que podía presumirse válidamente que el imputado, ante un pronóstico de pena efectiva, eluda el proceso. Es decir, para el Ministerio Público Fiscal, ambas circunstancias, operan como un claro indicador de peligro de fuga.

En definitiva, con base a los argumentos esgrimidos en su dictamen, consideró la prisión preventiva del imputado razonable y única medida idónea para garantizar los fines del proceso, solicitando se prorrogue por el término de tres meses desde la fecha del cumplimiento de la ley 24.390.

II) Por su parte, el Dr. Felipe Otero Berger, en calidad de representante jurídico de la persona que aparece como víctima en estos autos, emitió su



opinión en un todo de acuerdo a las consideraciones efectuadas por el Fiscal General -que no se reiteran en honor a la brevedad-, y se expidió por la procedencia de la prórroga de la detención cautelar que pesa sobre el imputado por el término de tres meses desde su vencimiento (15/9/2024).

III) A su tiempo, el defensor público oficial, Dr. Rodrigo Altamira, contestó el traslado solicitando se disponga el cese de la prisión preventiva por aplicación del art. 1 de la ley 24.390.

En este sentido y apelando al respeto de la garantía constitucional a ser juzgado en un plazo razonable, puso de resalto que había finalizado el plazo que el Estado tenía para mantener encerrado cautelarmente a su defendido mientras se sustancia el proceso. No desconoció que esa incertidumbre está próxima a finalizar ya que nos encontramos en medio del debate oral, pero se pronunció sobre la posibilidad de culminar el juicio en libertad y aguardar las eventuales vías impugnativas en su domicilio, bajo las restricciones que disponga el tribunal

Consecuentemente, solicitó el dictado de cese de prisión de Eduardo Zanello por haber operado los plazos máximos establecidos en el art 1° de la ley 24.390 y no encontrar motivo alguno para extender tan gravosa medida. Hizo reserva de caso federal y de recurrir en casación.

IV) Expuestas las posiciones de las partes, antes de brindar los argumentos que sustentan mi decisión, vale recordar que el aquí implicado fue privado de su libertad el 15 de septiembre de 2022 en virtud de la orden de detención emanada del magistrado competente, quien con fecha 3 de mayo de 2023 dictó, por los argumentos que expuso, el procesamiento y prisión preventiva de Eduardo Zanello para estos autos (fs. 31).

La hipótesis fiscal, según surge del requerimiento de elevación de la causa a juicio obrante a fs. 49, es que el implicado cometió el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y con fines de promoción y facilitación de pornografía, triplemente agravada por la situación de vulnerabilidad de la víctima, por haberse consumado la explotación de la misma y por ser ésta





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

menor de 18 años de edad (arts. art. 145 ter. inc. 1°, penúltimo y último párrafo, del Código Penal en función 145 bis del mismo cuerpo normativo y del art. 2 inc. “d” de la ley 26842) –hecho primero- en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual por acto análogo agravado (art. 119, primer y tercer párrafo del Código Penal) –hecho segundo-.

Así las cosas, en el análisis de razonabilidad del tiempo de encierro preventivo que se encuentra transitando Eduardo Zanello, es preciso valorar que, en caso de confirmarse la imputación, la ley penal establece una escala penal de un mínimo de diez años de prisión y un máximo de quince años.

El monto de pena atribuido en abstracto a un delito resulta un indicador de su gravedad, pues el sistema penal al convertir una determinada conducta en ilícita y fijar su sanción penal, merita su capacidad de lesionar al bien jurídico protegido. Dicho de otro modo, la esencia misma de la infracción penal supone un menoscabo a aquellos intereses generales de la sociedad dignos de tutela jurídica. En función de la gravedad de ese ataque, el ordenamiento normativo fija la sanción penal que corresponde aplicar al infractor.

Ahora bien, tal como ya me he pronunciado anteriormente en este proceso con motivo del rechazo al pedido de arresto domiciliario, más allá de lo previsto en términos generales, las conductas descriptas en la acusación y por las que se requirió su elevación a juicio en contra del imputado Zanello, denotan en sí mismas una significancia tal que requieren por parte del Estado el debido resguardo del proceso judicial que tiene por cometido determinar su efectivo acaecimiento fáctico y la eventual atribución de responsabilidad penal para su autor.

En ese contexto, vale decir que, mediante resolución 2/2019 dictada por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal se dispuso la implementación de los artículos 210, 221 y 222 de dicho cuerpo legal para todos los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional; entrando en



vigencia a partir del tercer día hábil posterior a la fecha de su publicación - 19/11/2019- en el Boletín Oficial.

Las referidas normas, por un lado, establecen una serie de pautas orientativas para decidir en el caso concreto la existencia de “peligro de fuga” (art. 221) o “peligro de entorpecimiento” (art. 222), y por el otro, una serie de medidas que el Tribunal podría adoptar en aras de neutralizar o minimizar el riesgo procesal (art. 210).

Concretamente, el art. 221, establece que, a los fines de decidir acerca del peligro de fuga, se deberán tener en cuenta, entre otras, las siguientes pautas:

a. Arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto;

b. Las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento, la imposibilidad de condenación condicional, la constatación de detenciones previas, y la posibilidad de declaración de reincidencia por delitos dolosos;

c. El comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuestión, otro anterior o que se encuentre en trámite; en particular, si incurrió en rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio, en la medida en que cualquiera de estas circunstancias permitan presumir que no se someterá a la persecución penal.

Por su parte, el art. 222, referido al peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, se deberá tener en cuenta la existencia de indicios que justifiquen la grave sospecha de que el imputado:

a. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba;

b. Intentará asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución;

c. Hostigará o amenazará a la víctima o a testigos;





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

d. Influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente;

e. Inducirá o determinará a otros a realizar tales comportamientos, aunque no los realizaren.

A su vez, todos estos parámetros deben ser evaluados en el marco actual del debate oral y público que se está desarrollando, con recepción de declaraciones testimoniales y producción de prueba. Por lo cual, es posible afirmar que, todas las circunstancias apuntadas por el Fiscal General en su dictamen como indicios concretos de peligrosidad procesal, sustentan debidamente la extensión del encarcelamiento preventivo de Zanello.

En el caso, de nuevo, la gravedad de la conducta endilgada a Zanello, su actitud previa y las circunstancias subjetivas y objetivas analizadas, permiten aseverar que dentro de los mecanismos progresivos que la ley procesal establece, la prisión preventiva cumplida en un establecimiento penitenciario se muestra como apropiada y razonable.

Dicho esto, frente al pronóstico de pena que pesa en contra del imputado, tengo la convicción de que en caso de ser liberado procurará sustraerse de la acción de la justicia, lo que me indica que se requiere mantener la medida cautelar dispuesta en su contra y así continuar asegurando su comparecencia personal al debate oral y público que se encuentra próximo a culminar.

En función de todo lo expuesto, considero que el tiempo de encierro preventivo padecido por Zanello –desde el 15 de septiembre de 2022 en este proceso- no luce desproporcionado ni irrazonable y en las razones apuntadas, encuentro justificado la prórroga de la prisión preventiva.

Ahora bien, dado que se estima para el 1 de octubre la finalización del juicio, entiendo que corresponde extender la medida por un mes a contar desde el 15 de septiembre de 2024.

SE RESUELVE:

Fecha de firma: 11/09/2024

Firmado por: PABLO URRETS ZAVALIA, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#39264524#426687970#20240911121237211

I) PRORROGAR LA PRISIÓN PREVENTIVA de Eduardo Zanello por el lapso de **UN MES** a computarse a partir del 15 de septiembre de 2024 hasta el día 15 de octubre de 2024 (art. 1°, segunda parte, ley 24.390).

II) Comunicar tal situación a la Excma. Cámara Federal de Casación Penal, como así también remitir al Consejo de la Magistratura de la Nación el informe previsto en el art. 9 de la citada Ley.

Protocolícese y hágase saber.

JULIAN FALCUCCI
JUEZ DE CAMARA

URRETS ZAVALÍA PABLO
SECRETARIO DE CÁMARA

Seguidamente notifiqué electrónicamente al Sr. Fiscal General, Dr. Carlos Casas Noblegas, al Defensor de la Víctima Dr. Felipe Ottero Berger y al Sr. Defensor Público Oficial, Dr. Rodrigo Altamira. Se remitió oficio de comunicación al Establecimiento Penitenciario respectivo y se dio a conocer la resolución a la CFCP y Consejo de Magistratura. Conste.

URRETS ZAVALÍA PABLO
SECRETARIO DE CÁMARA

